

1500227-80.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... apenas e tão somente do crime de tráfico imputado aos acusados, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto ao Réu REINALDO DOS SANTOS: Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, além de praticar o tráfico em concurso, custodiando droga danosa em número superior a três dezenas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500227-80.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2042604/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23016858 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 380/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2042604 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GISELE APARECIDA RODRIGUES e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

26/04/2022

Réu Preso

Aos 26 de abril de 2022, às 15 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; a Ré GISELE APARECIDA RODRIGUES, acompanhada da Defensora, Dra. Andréa Regina de Queiroz Bondiolio, e o Réu REINALDO DOS SANTOS, acompanhado da Defensora, Dra. Eva Nilza de Oliveira; bem como as testemunhas arroladas Luciano Donizeti Rodrigues da Silva (PM) e Heleno Molinari Lopes (PM). A pedido, fica consignada a presença do acadêmico de Direito, Josivan de Souza (9º semestre - IIES). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por

fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, os réus foram entrevistados de forma reservada por seus advogados. a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de GISELE APARECIDA RODRIGUES e REINALDO DOS SANTOS por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos do SISNAD, ambos c/c art. 61, "caput", II, "j", c/c art. 69, "caput", ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, GISELE APARECIDA RODRIGUES, qualificada nestes autos, e REINALDO DOS SANTOS, qualificado nestes autos, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico. Ainda, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 18h30, na rua Antônio Orlando Salmasi, altura do nº 424, nesta cidade e Comarca de Tatuí, GISELE APARECIDA RODRIGUES e REINALDO DOS SANTOS previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 11 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 10,3 gramas, e 21 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 20 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que os denunciados praticavam o tráfico, sendo que dividiam as tarefas na empreitada criminosa. Para tanto, GISELE trazia algumas porções em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados, enquanto REINALDO guardava o dinheiro auferido com as vendas. O volume maior de drogas permanecia guardado nas proximidades, de forma a dificultar a apreensão. Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo intenso comércio ilícito, quando receberam a informação de que o casal - GISELE e REINALDO - estava traficando. Os agentes públicos avistaram os denunciados, os quais, ao notarem a aproximação da viatura, saíram caminhando em direções opostas. Houve a abordagem e, na revista pessoal, com REINALDO foram encontrados R\$220,00, em notas diversas. Com GISELE foram localizadas, no maço de cigarros, 11 porções de cocaína, bem como o aparelho de telefonia celular. Inquiridos, os denunciados indicaram onde o restante das drogas estava escondido, ou seja, no terreno situado em frente ao local da abordagem. Assim, foram encontradas, dentro de uma sacola plástica, mais 21 porções de cocaína embaladas de forma idêntica àquelas anteriormente apreendidas. Auto de prisão em flagrante às fls. 6, convertida em prisão preventiva às fls. 86/90. Auto de exibição e apreensão às fls. 15/6. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 18/9. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 178/81. Informação sobre o local dos fatos às fls. 182/3. Notificação de Reinaldo às fls. 186. Notificação de Gisele às fls. 188. Defesa preliminar de Gisele apresentada às fls. 202/3. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Defesa preliminar de Reinaldo apresentada às fls. 204/6, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi recebida em 19/04/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 250/1 e complementada às fls. 254). Citação de Reinaldo às fls. 286. Citação de Gisele às fls. 306. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, a despeito da mera alegação dos acusados Reinaldo e Gisele sobre a utilização de crack (ela também de cocaína), diante da impressão colhida nesta teleaudiência, observo, de ofício, que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, dos respectivos interrogatórios, indícios de que sejam incapazes de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha. Ainda, preliminarmente, conforme já registrei às fls. 170, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, máxime em caso no qual não houve confissão. Ultrapassadas essas pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas. Pois bem, de antemão, importa consignar que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 0000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador

Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018). Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida,

sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação. Note-se que não se trouxe qualquer informação pretérita concreta a respeito do envolvimento dos acusados de maneira conjugada, embora se tratasse de um casal, conforme hoje detalhado, por isso não se afastando a hipótese de que a comunhão de propósitos fosse recente ou sequer existente até então. Reforçando: ambos os policiais ouvidos sob contraditório deixaram de trazer informações sobre a atuação conjunta dos Réus, afora aquela verificada nestes autos, pois, sequer conheciam Gisele e com Reinaldo o contato fora de abordagens prévias, ainda que naquele conhecido ponto, sem apontamento específico sobre traficância, e ainda que assim os tivessem ambos, como traficantes, o que não é o caso, já se disse, não se trouxe dados sobre atuação conjugada. Assim, conquanto este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que indicado nada mais do que concurso eventual entre eles, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico. Nesse particular, verifiquemos a prova produzida sob contraditório, a referendar os elementos constantes dos autos. Narraram os agentes públicos (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições), que no dia aqui versado a viatura por eles integrada se deparou com ambos naquele conhecido ponto de traficância, ao passo que eles, aos visualizá-los, dispersaram, motivando a abordagem, na qual encontradas com Gisele, alocadas num maço de cigarros, 11 porções de cocaína, embaladas sob a forma de "pó de aricanduva" (designação dada por agentes de segurança locais a porções maiores que o corriqueiro, embaladas à vácuo, supostamente provindas daquele bairro, na Capital). Com Reinaldo, apreendidos R\$220,00. Ato contínuo, ambos admitiram informalmente a traficância e indicaram aos agentes onde escondiam o remanescente do estoque, apreendido nas proximidades, em número de 21 unidades da mesma cocaína. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 178/81 como sendo: 11 porções de cocaína com 9,16 gramas líquidos e 21 porções de cocaína com 17,91 gramas líquidos. Interrogados, doravante superando os sintomáticos silêncios de solo policial, fls. 09/10, os Réus apresentaram versões desencontradas, pois, inobstante admitindo formarem um casal que alugava imóvel comum por R\$ 400,00, sequer souberam precisar quanto a essa residência (endereço diversos declinados às fls. 09/10), bem como sobre a coincidência de estarem juntos no local da abordagem, ela com drogas, já que teriam deixado o lar em momento distintos e Reinaldo, nas suas palavras, não teria conhecimento das porções que custodiadas pela mulher, agora nas palavras dela, seriam consumidas por ambos, ciente que também estaria disso o companheiro. Para além do descrédito das evasivas, fato é que, embora casual a abordagem, os agentes da lei são servidores

cuja reputação se presume ilibada e nenhum motivo se comprovou possuir para, concertados, prejudicarem terceiros inocentes, um dos quais sequer conheciam, elucidaram com êxito um cenário de traficância, surpreendendo um casal em via pública custodiando numerário (R\$ 220,00) e 11 porções de cocaína, somente sendo possível a apreensão de mais entorpecente, agora quase o dobro das unidades trazidas junto ao corpo da mulher, diante da informal admissão por parte dos abordados, com indicação do exato local onde se encontrava o remanescente do estoque, frisado que o número de porções com peso já sugestivo, e a diversidade dos pontos de custódia, tudo em via pública, tornam inarredável a conclusão pela finalidade, mercantil, mediante conjugação de esforços. Preenchidos, assim, alguns dos núcleos verbais do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06 e para o que não se exige sejam surpreendidos em efetiva transação comercial. Quanto ao fato de serem eventualmente usuários, do que, repita-se, não há a menor comprovação nos autos, não exclui, senão facilita as suas atividades ilícitas, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. A decretação da perda do numerário e celular encontrados, naturalmente vinculados à traficância em contexto dessa natureza, é impositiva. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado aos acusados, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto ao Réu REINALDO DOS SANTOS: Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, além de praticar o tráfico em concurso, custodiando droga danosa em número superior a três dezenas de unidades de peso diferenciado, de sua extensa folha de antecedentes, deflui que o acusado ostenta maus antecedentes nos crimes de furtos tentados e consumados (certidões às fls. 290 – processo 0000066-21.2014.8.26.0571; 293/4 – processo 0011438-92.2003.8.26.0624 e 294/5 – processo 0011863-51.2005.8.26.0624). Por tais razões, elevo em 1/6 a pena-base, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), bem como a agravante da reincidência, múltipla, nos crimes de furto qualificado tentado (certidão às fls. 287 e sua combinação com a informação na FA às fls. 228 sobre a declaração de extinção da pena estabelecida nos autos do processo 0004344-36.2004.8.26.0082 em junho de 2017, ou seja, dentro dos cinco anos anteriores a este novo cometimento); furto qualificado (certidão às fls. 291 – processo 0000486-91.2018.8.26.0571); furto qualificado (certidão às fls. 291/2 – processo 0000821-81.2016.8.26.0571); furto simples (certidão às fls. 293 – processo 0004700-15.2008.8.26.0624); roubo circunstanciado (certidão às fls. 294 e sua combinação com a informação na FA às fls. 228 sobre a declaração de extinção da pena estabelecida nos autos do processo 0011807-47.2007.8.26.0624 em junho de 2017, ou seja, dentro dos cinco anos anteriores a este novo cometimento) e roubo (certidão às fls. 295/6 – processo 0015757-88.2012.8.26.0624), e diante disso tudo elevo em 1/2 a pena, atingindo 08 anos e 09 meses de reclusão e 874 dias-multa. Na terceira fase, absolutamente descabida a aplicação do redutor, diante dos maus antecedentes e reincidência múltipla, a indicar que o agente faz da criminalidade o seu meio de vida, e à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. B) Quanto à Ré GISELE APARECIDA RODRIGUES: Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, além de praticar o tráfico em concurso, custodiando droga danosa em número superior a três

dezenas de unidades de peso diferenciado, e de sua extensa folha de antecedentes, deflui que a acusada ostenta três reincidências, uma das quais, no art. 133 do Código Penal (fls. 51 - processo 0012275-69.2011.8.26.0624) será aqui utilizada para alinhar a sua pena com a do corréu, conforme a isonomia recomenda para a hipótese aqui versada, então estabelecida a base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira da Ré. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), bem como a agravante da reincidência, dupla, já descontada aquela utilizada na fase anterior, nos graves crimes de latrocínio tentado (certidão às fls. 50/1 - processo 0004659-09.2012.8.26.0624) e de tráfico, essa específica, portanto (certidão às fls. 51/2 - processo 1501447-84.2020.8.26.0571), e frisado que não houve confissão, mas mera admissão de posse de apenas parte da droga encontrada, e para uso próprio, elevo em 1/2 a pena, atingindo 08 anos e 09 meses de reclusão e 874 dias-multa. Na terceira fase, absolutamente descabida a aplicação do redutor, diante da reincidência múltipla, inclusive específica, a indicar que a agente faz da criminalidade o seu meio de vida, e à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. Quanto ao regime de cumprimento, só pode ser o inicial fechado para ambos, tão só pela quantidade de penas estabelecidas, superiores a oito anos de privação de liberdade para cada qual, mas também pelas múltiplas reincidências, a de Gisele também específica, tudo a exigir esforços ressocializadores diferenciados, lembrada a hediondez do tráfico, ilícito desagregador de famílias, verdadeiro flagelo de uma sociedade que deve se fazer protegida. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para ABSOLVIDOS os réus da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR GISELE APARECIDA RODRIGUES, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 874 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR REINALDO DOS SANTOS, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 874 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as substanciais condenações impostas, a serem cumpridas em regime inicial fechado por sentenciados que reincidentes múltiplos, Gisele sob a forma específica, e então procurada (fls. 14), traficavam concursados de posse da danosa cocaína, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-os, portanto, nos presídios em que se encontram recolhidos. Expeçam-se imediatamente as respectivas guias de recolhimento provisórias. Após o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos Réus no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no

Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que os Réus manifestaram o interesse em recorrer, ficam recebidos os seus recursos, saindo as respectivas Defesas intimadas do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. A propósito, fica a substabelecida incumbida, pelo grau de seu cargo, comunicar o substabelecete a respeito do início do decurso do prazo. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 189 e 190). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA